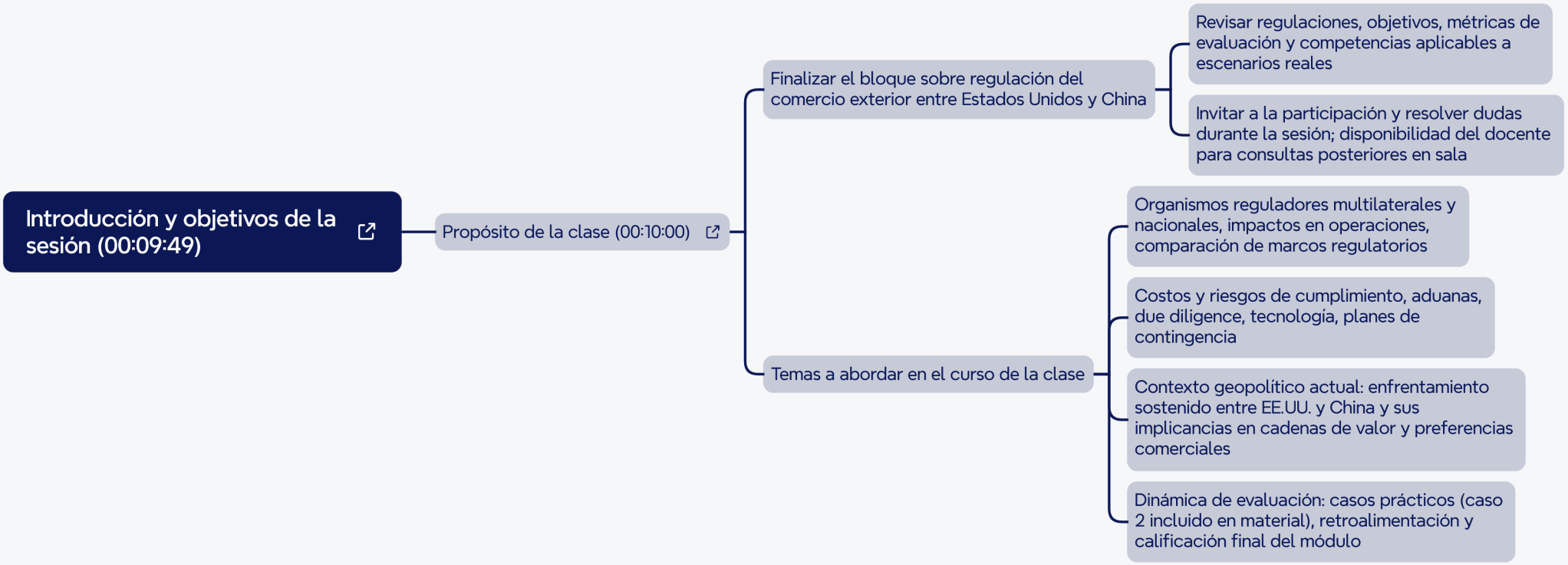
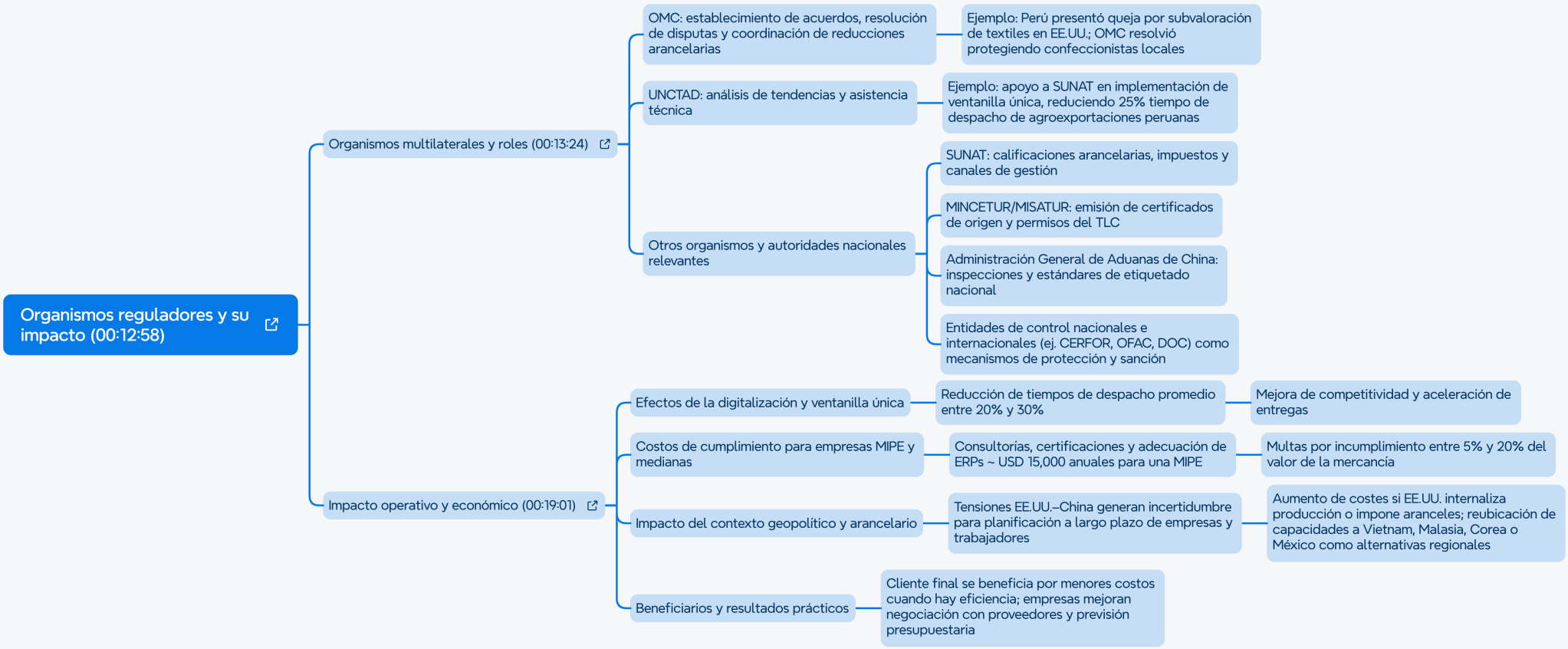
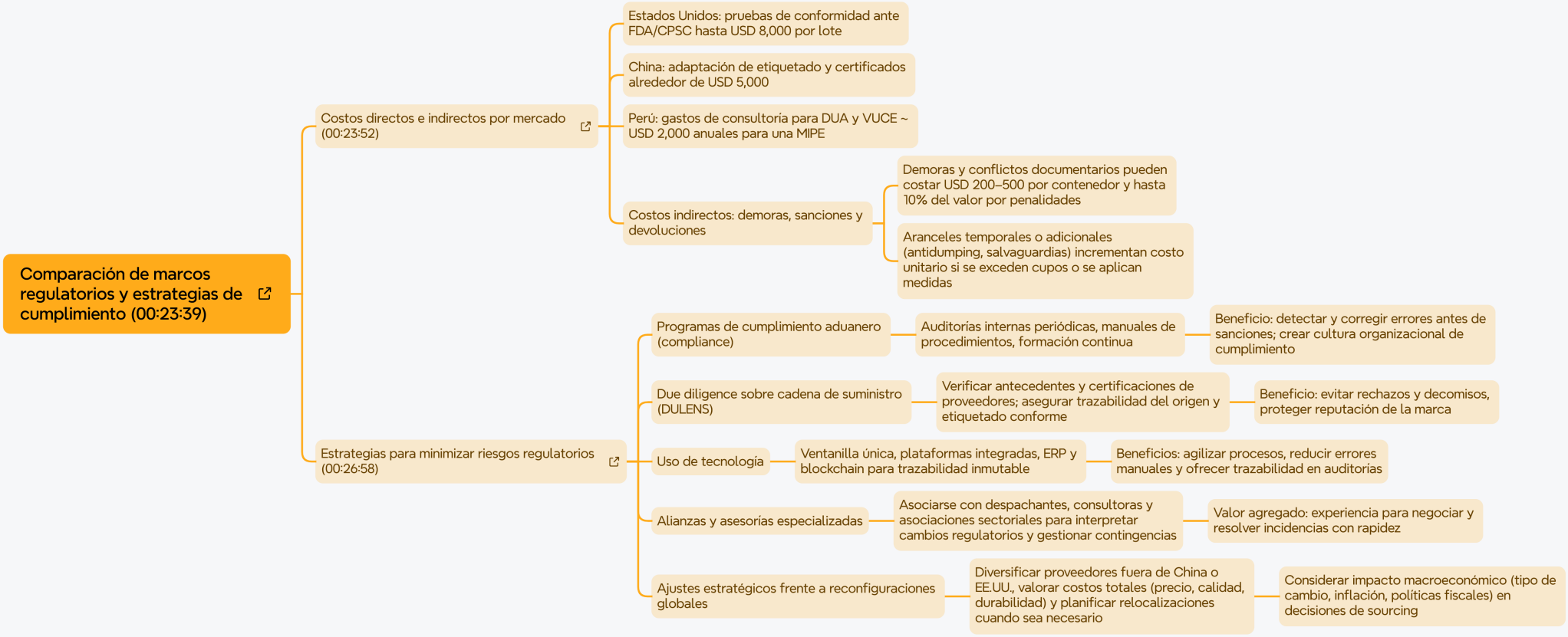
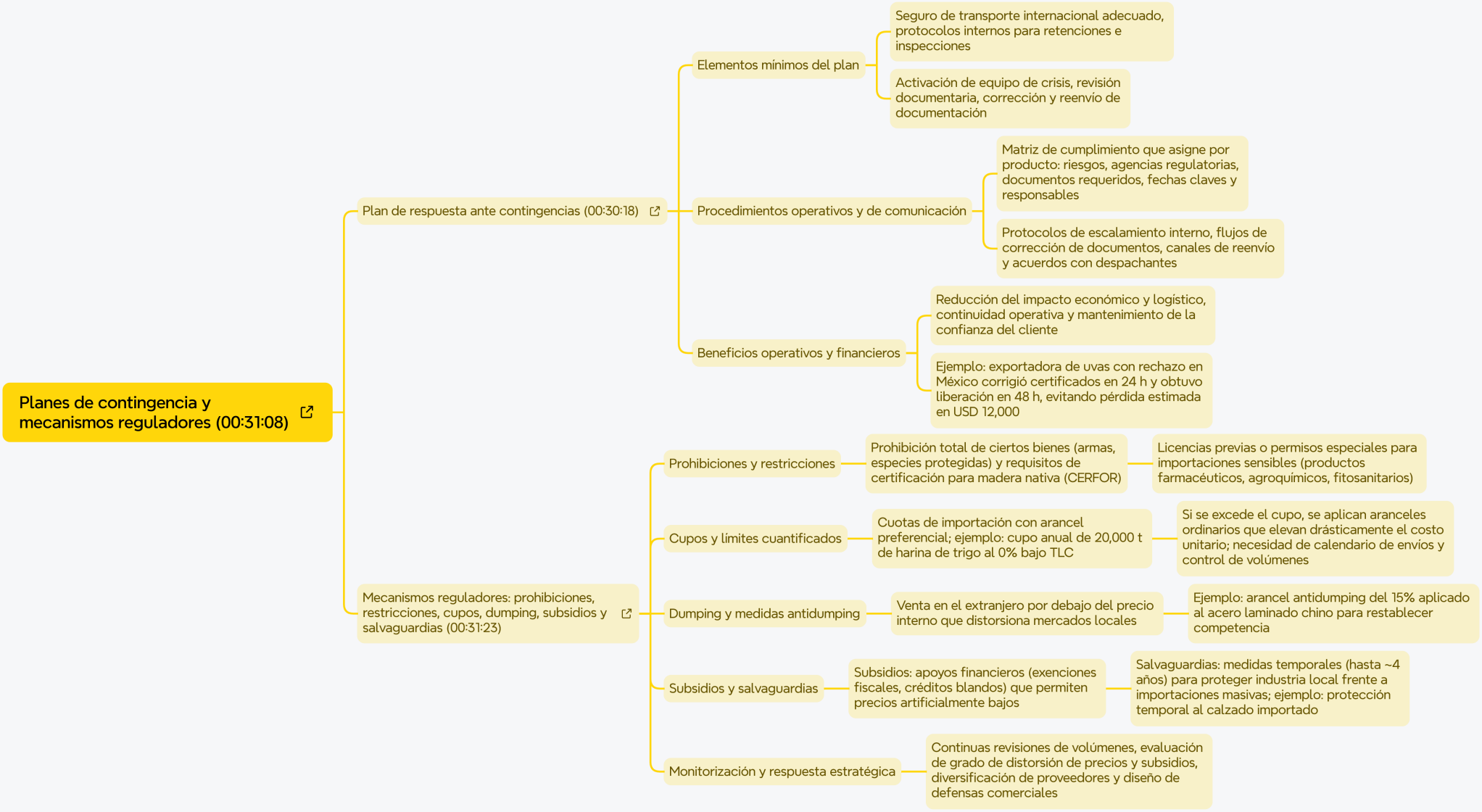
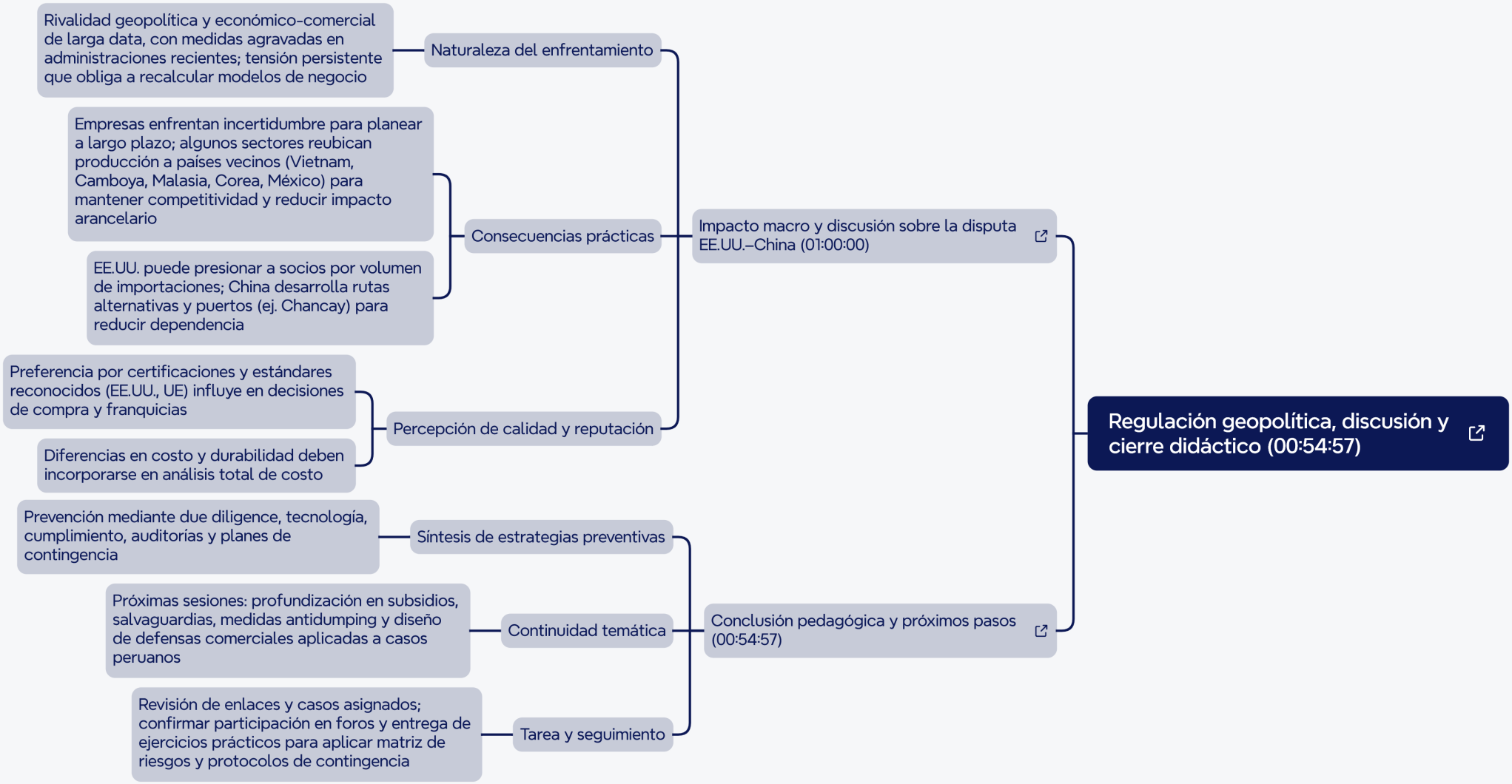

CLASE 05: REGULACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL COMERCIO EXTERIOR - 1RA PARTE
Introducción y objetivos de la sesión (00:09:49)
9
Organismos reguladores y su impacto (00:12:58)
22
Comparación de marcos regulatorios y estrategias de cumplimiento (00:23:39)
23
Planes de contingencia y mecanismos reguladores (00:31:08)
25
Investigación antidumping de acero plano: caso práctico y soluciones (02:00:00)
24
Ejemplos prácticos (01:49:11)
11
Caso práctico (01:04:41)
9
Regulación geopolítica, discusión y cierre didáctico (00:54:57)
16

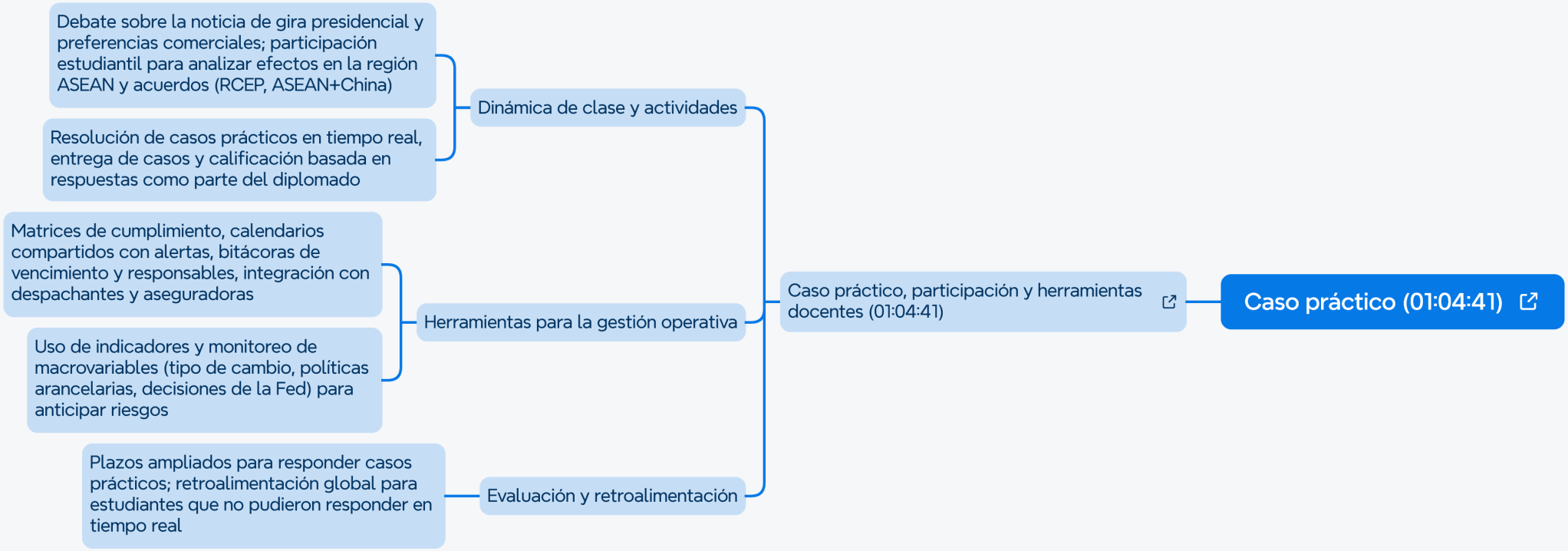

Introducción y objetivos de la sesión (00:09:49)
Propósito de la clase (00:10:00)
Finalizar el bloque sobre regulación del comercio exterior entre Estados Unidos y China
Revisar regulaciones, objetivos, métricas de evaluación y competencias aplicables a escenarios reales
Invitar a la participación y resolver dudas durante la sesión; disponibilidad del docente para consultas posteriores en sala
Temas a abordar en el curso de la clase
Organismos reguladores multilaterales y nacionales, impactos en operaciones, comparación de marcos regulatorios
Costos y riesgos de cumplimiento, aduanas, due diligence, tecnología, planes de contingencia
Contexto geopolítico actual: enfrentamiento sostenido entre EE.UU. y China y sus implicancias en cadenas de valor y preferencias comerciales
Dinámica de evaluación: casos prácticos (caso 2 incluido en material), retroalimentación y calificación final del módulo

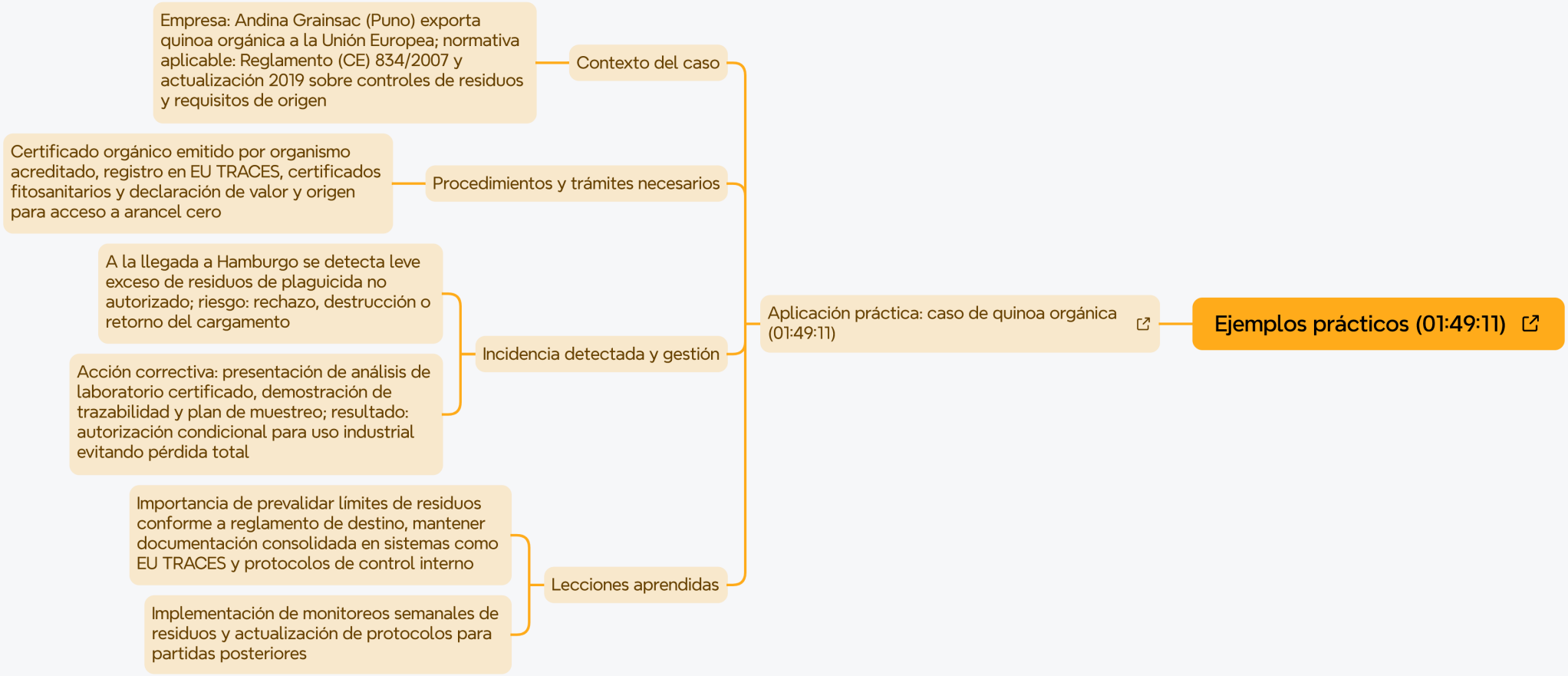

Organismos reguladores y su impacto (00:12:58)
Organismos multilaterales y roles (00:13:24)
OMC: establecimiento de acuerdos, resolución de disputas y coordinación de reducciones arancelarias
Ejemplo: Perú presentó queja por subvaloración de textiles en EE.UU.; OMC resolvió protegiendo confeccionistas locales
UNCTAD: análisis de tendencias y asistencia técnica
Ejemplo: apoyo a SUNAT en implementación de ventanilla única, reduciendo 25% tiempo de despacho de agroexportaciones peruanas
Otros organismos y autoridades nacionales relevantes
SUNAT: calificaciones arancelarias, impuestos y canales de gestión
MINCETUR/MISATUR: emisión de certificados de origen y permisos del TLC
Administración General de Aduanas de China: inspecciones y estándares de etiquetado nacional
Entidades de control nacionales e internacionales (ej. CERFOR, OFAC, DOC) como mecanismos de protección y sanción
Impacto operativo y económico (00:19:01)
Efectos de la digitalización y ventanilla única
Reducción de tiempos de despacho promedio entre 20% y 30%
Mejora de competitividad y aceleración de entregas
Costos de cumplimiento para empresas MIPE y medianas
Consultorías, certificaciones y adecuación de ERPs ~ USD 15,000 anuales para una MIPE
Multas por incumplimiento entre 5% y 20% del valor de la mercancía
Impacto del contexto geopolítico y arancelario
Tensiones EE.UU.–China generan incertidumbre para planificación a largo plazo de empresas y trabajadores
Aumento de costes si EE.UU. internaliza producción o impone aranceles; reubicación de capacidades a Vietnam, Malasia, Corea o México como alternativas regionales
Beneficiarios y resultados prácticos
Cliente final se beneficia por menores costos cuando hay eficiencia; empresas mejoran negociación con proveedores y previsión presupuestaria


Comparación de marcos regulatorios y estrategias de cumplimiento (00:23:39)
Costos directos e indirectos por mercado (00:23:52)
Estados Unidos: pruebas de conformidad ante FDA/CPSC hasta USD 8,000 por lote
China: adaptación de etiquetado y certificados alrededor de USD 5,000
Perú: gastos de consultoría para DUA y VUCE ~ USD 2,000 anuales para una MIPE
Costos indirectos: demoras, sanciones y devoluciones
Demoras y conflictos documentarios pueden costar USD 200–500 por contenedor y hasta 10% del valor por penalidades
Aranceles temporales o adicionales (antidumping, salvaguardias) incrementan costo unitario si se exceden cupos o se aplican medidas
Estrategias para minimizar riesgos regulatorios (00:26:58)
Programas de cumplimiento aduanero (compliance)
Auditorías internas periódicas, manuales de procedimientos, formación continua
Beneficio: detectar y corregir errores antes de sanciones; crear cultura organizacional de cumplimiento
Due diligence sobre cadena de suministro (DULENS)
Verificar antecedentes y certificaciones de proveedores; asegurar trazabilidad del origen y etiquetado conforme
Beneficio: evitar rechazos y decomisos, proteger reputación de la marca
Uso de tecnología
Ventanilla única, plataformas integradas, ERP y blockchain para trazabilidad inmutable
Beneficios: agilizar procesos, reducir errores manuales y ofrecer trazabilidad en auditorías
Alianzas y asesorías especializadas
Asociarse con despachantes, consultoras y asociaciones sectoriales para interpretar cambios regulatorios y gestionar contingencias
Valor agregado: experiencia para negociar y resolver incidencias con rapidez
Ajustes estratégicos frente a reconfiguraciones globales
Diversificar proveedores fuera de China o EE.UU., valorar costos totales (precio, calidad, durabilidad) y planificar relocalizaciones cuando sea necesario
Considerar impacto macroeconómico (tipo de cambio, inflación, políticas fiscales) en decisiones de sourcing


Planes de contingencia y mecanismos reguladores (00:31:08)
Plan de respuesta ante contingencias (00:30:18)
Elementos mínimos del plan
Seguro de transporte internacional adecuado, protocolos internos para retenciones e inspecciones
Activación de equipo de crisis, revisión documentaria, corrección y reenvío de documentación
Procedimientos operativos y de comunicación
Matriz de cumplimiento que asigne por producto: riesgos, agencias regulatorias, documentos requeridos, fechas claves y responsables
Protocolos de escalamiento interno, flujos de corrección de documentos, canales de reenvío y acuerdos con despachantes
Beneficios operativos y financieros
Reducción del impacto económico y logístico, continuidad operativa y mantenimiento de la confianza del cliente
Ejemplo: exportadora de uvas con rechazo en México corrigió certificados en 24 h y obtuvo liberación en 48 h, evitando pérdida estimada en USD 12,000
Mecanismos reguladores: prohibiciones, restricciones, cupos, dumping, subsidios y salvaguardias (00:31:23)
Prohibiciones y restricciones
Prohibición total de ciertos bienes (armas, especies protegidas) y requisitos de certificación para madera nativa (CERFOR)
Licencias previas o permisos especiales para importaciones sensibles (productos farmacéuticos, agroquímicos, fitosanitarios)
Cupos y límites cuantificados
Cuotas de importación con arancel preferencial; ejemplo: cupo anual de 20,000 t de harina de trigo al 0% bajo TLC
Si se excede el cupo, se aplican aranceles ordinarios que elevan drásticamente el costo unitario; necesidad de calendario de envíos y control de volúmenes
Dumping y medidas antidumping
Venta en el extranjero por debajo del precio interno que distorsiona mercados locales
Ejemplo: arancel antidumping del 15% aplicado al acero laminado chino para restablecer competencia
Subsidios y salvaguardias
Subsidios: apoyos financieros (exenciones fiscales, créditos blandos) que permiten precios artificialmente bajos
Salvaguardias: medidas temporales (hasta ~4 años) para proteger industria local frente a importaciones masivas; ejemplo: protección temporal al calzado importado
Monitorización y respuesta estratégica
Continuas revisiones de volúmenes, evaluación de grado de distorsión de precios y subsidios, diversificación de proveedores y diseño de defensas comerciales


Regulación geopolítica, discusión y cierre didáctico (00:54:57)
Impacto macro y discusión sobre la disputa EE.UU.–China (01:00:00)
Naturaleza del enfrentamiento
Rivalidad geopolítica y económico-comercial de larga data, con medidas agravadas en administraciones recientes; tensión persistente que obliga a recalcular modelos de negocio
Consecuencias prácticas
Empresas enfrentan incertidumbre para planear a largo plazo; algunos sectores reubican producción a países vecinos (Vietnam, Camboya, Malasia, Corea, México) para mantener competitividad y reducir impacto arancelario
EE.UU. puede presionar a socios por volumen de importaciones; China desarrolla rutas alternativas y puertos (ej. Chancay) para reducir dependencia
Percepción de calidad y reputación
Preferencia por certificaciones y estándares reconocidos (EE.UU., UE) influye en decisiones de compra y franquicias
Diferencias en costo y durabilidad deben incorporarse en análisis total de costo
Conclusión pedagógica y próximos pasos (00:54:57)
Síntesis de estrategias preventivas
Prevención mediante due diligence, tecnología, cumplimiento, auditorías y planes de contingencia
Continuidad temática
Próximas sesiones: profundización en subsidios, salvaguardias, medidas antidumping y diseño de defensas comerciales aplicadas a casos peruanos
Tarea y seguimiento
Revisión de enlaces y casos asignados; confirmar participación en foros y entrega de ejercicios prácticos para aplicar matriz de riesgos y protocolos de contingencia


Caso práctico (01:04:41)
Caso práctico, participación y herramientas docentes (01:04:41)
Dinámica de clase y actividades
Debate sobre la noticia de gira presidencial y preferencias comerciales; participación estudiantil para analizar efectos en la región ASEAN y acuerdos (RCEP, ASEAN+China)
Resolución de casos prácticos en tiempo real, entrega de casos y calificación basada en respuestas como parte del diplomado
Herramientas para la gestión operativa
Matrices de cumplimiento, calendarios compartidos con alertas, bitácoras de vencimiento y responsables, integración con despachantes y aseguradoras
Uso de indicadores y monitoreo de macrovariables (tipo de cambio, políticas arancelarias, decisiones de la Fed) para anticipar riesgos
Evaluación y retroalimentación
Plazos ampliados para responder casos prácticos; retroalimentación global para estudiantes que no pudieron responder en tiempo real


Ejemplos prácticos (01:49:11)
Aplicación práctica: caso de quinoa orgánica (01:49:11)
Contexto del caso
Empresa: Andina Grainsac (Puno) exporta quinoa orgánica a la Unión Europea; normativa aplicable: Reglamento (CE) 834/2007 y actualización 2019 sobre controles de residuos y requisitos de origen
Procedimientos y trámites necesarios
Certificado orgánico emitido por organismo acreditado, registro en EU TRACES, certificados fitosanitarios y declaración de valor y origen para acceso a arancel cero
Incidencia detectada y gestión
A la llegada a Hamburgo se detecta leve exceso de residuos de plaguicida no autorizado; riesgo: rechazo, destrucción o retorno del cargamento
Acción correctiva: presentación de análisis de laboratorio certificado, demostración de trazabilidad y plan de muestreo; resultado: autorización condicional para uso industrial evitando pérdida total
Lecciones aprendidas
Importancia de prevalidar límites de residuos conforme a reglamento de destino, mantener documentación consolidada en sistemas como EU TRACES y protocolos de control interno
Implementación de monitoreos semanales de residuos y actualización de protocolos para partidas posteriores

Investigación antidumping de acero plano: caso práctico y soluciones (02:00:00)

- Contexto y procedimiento de investigación (02:00:17)
  - Naturaleza del caso
    - Investigación antidumping en EE.UU. sobre acero plano importado de China destinado a industrias automotriz y de construcción
    - Participan el Departamento de Comercio (DOC) y autoridades que pueden imponer depósitos provisionales
  - Fases y medidas aplicables
    - Investigación para determinar margen de dumping; posible retención de importaciones y exigencia de depósitos en garantía
    - Resultados preliminares pueden fijar depósitos significativos (ej. margen preliminar del 25%) que afectan flujo de caja y operaciones
- Acciones correctivas y estrategias de defensa (02:01:31)
  - Due diligence y auditoría de proveedores
    - Auditorías a fabricantes chinos para identificar costos no evidentes y prácticas que distorsionan comparaciones de valor
    - Verificación documental y trazabilidad para respaldar precio real de exportación
  - Reclasificación arancelaria y documentación técnica
    - Reclasificar ciertos productos bajo subcódigos más adecuados para reducir base imponible o ajustar comparables
    - Preparar argumentos técnicos y evidencias para sostener reclasificación ante autoridades
  - Acuerdos voluntarios y negociación proactiva
    - Buscar acuerdos de precios o cuotas con autoridades y partes interesadas para establecer márgenes aceptables y evitar derechos excesivos
    - Presentación de datos de mercado y colaboración probatoria para reducir margen preliminar
- Mitigación financiera y resultados prácticos (02:01:59)
  - Seguro y garantías
    - Contratar seguros específicos para cubrir exposiciones por depósitos antidumping y exigir garantías bancarias cuando proceda
    - Uso de fianzas para reducir impacto de retenciones provisionales
  - Impacto en márgenes y depósitos
    - Ejemplo práctico: margen definitivo fijado en 18% tras acciones de reclasificación y acuerdo voluntario, reduciendo depósitos al 40% del preliminar
    - Beneficio: menor retención, menos retrasos y menor costo financiero